

1526011-55.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... tais locais somente é possível a exploração do tráfico quando integrante, associado ou que de qualquer modo esteja ligado a conhecida facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Assim, o réu exercia atividade organizada para o tráfico de drogas.

Assim, fixo a pena em definitivo em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

Regime Prisional. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526011-55.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526011-55.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292995/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 21055791 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 4878/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2292995 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR CAVALCANTE DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

"VITOR CAVALCANTE DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 15h30, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, prorrogada pelo Decreto Estadual nº 65.502/2021 (calamidade pública), na Avenida Córrego Tijuco Preto, altura do nº 383, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, trazia consigo e

guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 68 (sessenta e oito) porções de cocaína, com peso equivalente a 46 g. (quarenta e seis gramas); 37 (trinta e sete) porções de cocaína, na forma de pedras de crack, com peso equivalente a 7,4 g. (sete gramas e quatro decigramas); bem como 21 (vinte e uma) porções de Tetrahidrocannabinol (maconha), com peso equivalente a 53,1 g. (cinquenta e três gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e laudo de constatação preliminar de fls. 23/26. Segundo o apurado, visando apurar denúncia anônima sobre a venda de drogas pela região, policiais civis se dirigiram até o local dos fatos, em viatura descaracterizada, onde avistaram, durante campana, o denunciado realizando a venda de drogas a Jefferson Campos dos Santos, que estava acompanhado por Jefferson Jonas Lopes dos Santos. Após receber uma quantia em dinheiro de Jefferson Campos dos Santos, o denunciado VITOR entregou-lhe uma porção de maconha que retirou da roda de um veículo estacionado nas proximidades. Os policiais civis decidiram por abordar o denunciado, logrando encontrar em seu poder, durante revista pessoal, a quantia de R\$.12,00 (doze reais). No local onde o denunciado guardava as drogas, na roda do veículo acima mencionado, foi encontrada uma sacola contendo as porções de substâncias entorpecentes acima descritas.

Notificados, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 85/87).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em sede de alegações orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requereu, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicado o disposto no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva procedente.

Imputa-se aos acusados a infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual possui a seguinte redação: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Das provas colhidas nos autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico.

A autoria também é inconteste, diante da prova oral produzida, notadamente no depoimento claro e coerente dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

A testemunha André, policial civil, disse que estavam há pouco tempo na delegacia; era de conhecimento comum que o local dos fatos era ponto de venda de drogas.

Foram até lá e visualizaram o acusado fazendo o tráfico de drogas; visualizaram ele comercializando; as drogas estavam próximas e ele, em uma roda; não conhecia o acusado anteriormente; quando estavam retornando, visualizaram os dois indivíduos que teriam comprado drogas do acusado; não se lembra o que eles disseram; o Jefferson disse ser usuário.

A testemunha Wendel, policial civil, disse que tinham denuncia anônima que no local dos fatos havia tráfico de drogas; fizeram breve campana; visualizaram uma aglomeração; abordaram o acusado; encontraram R\$ 10,00 com ele; perceberam que ele sempre ia até um carro próximo a ele; perto desse automóvel estavam escondidas drogas; ao voltarem, visualizaram duas pessoas que estavam juntos, abordaram eles e os encaminharam para a delegacia.

Em juízo, o acusado disse que estava precisando de dinheiro para comprar medicamento para sua filha; foi a primeira vez que estava traficando; os policiais o prenderam com as drogas e dinheiro; o indivíduo pediu para "segurar" o ponto de drogas; aceitou a proposta.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais ouvidos em juízo narraram que receberam informação de que, no local dos fatos, era realizado o tráfico de drogas. Se dirigiram até o local e visualizaram o acusado vendendo drogas a terceiros. Realizaram a abordagem e constataram que próximo ao acusado, estavam acondicionadas diversas porções de drogas.

O acusado, por sua vez, admitiu a prática delitiva.

Nada há nos autos que infirme a pretensão punitiva.

As provas são firmes para a condenação.

A conduta dos acusados amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, entendo que as provas são firmes para a condenação.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Assim, a condenação é medida de Justiça.

A dosimetria para ambos os acusados é idêntica, razão pela qual farei apenas uma dosimetria.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito ao COCAÍNA e CRACK, merece maior reprovação. São substâncias entorpecentes que possuem enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando a droga apreendida possui tal natureza. A quantidade de drogas apreendidas também merece maior reprovação, uma vez que potencializa o risco à incolumidade pública. Assim, aumento a pena em 2/6 (1/2), fixando a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, presentes a confissão, a menoridade relativa e a agravante da calamidade pública, diminuo a pena em 1/6, fixando a pena em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o delito foi praticado em local já bem conhecido como ponto de venda de drogas. É de conhecimento comum que em tais locais somente é possível a exploração do tráfico quando integrante, associado ou que de qualquer modo esteja ligado a conhecida facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Assim, o réu exercia atividade organizada para o tráfico de drogas.

Assim, fixo a pena em definitivo em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

Regime Prisional. O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu.

Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu VITOR CAVALCANTE DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 2º e seguintes da Lei nº 8.072/90, à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, porque permaneceu preso durante o processo, de modo que seria um contrassenso soltá-lo após a condenação. Segundo, porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública, especialmente para afastar o acusado do ambiente social, no qual continua disseminando drogas.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela

Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente"

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA